

На основу члана 71. став 4. Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС”, број 35/23),

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања доноси

ПРАВИЛНИК

о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица

"Службени гласник РС", број 76 од 13. септембра 2024.

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Садржина правилника

Члан 1.

Овим правилником прописује се програм и начин полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица (у даљем тексту: стручни испит).

Ко полаже стручни испит

Члан 2.

Стручни испит полажу лица која се оспособљавају за обављање послова саветника за безбедност и здравље на раду, сарадника за безбедност и здравље на раду, послодавца који сам обавља послове безбедности и здравља на раду у смислу Закона о безбедности и здрављу на раду (у даљем тексту: стручно лице), као и лица која се оспособљавају за обављање послова прегледа и провере опреме за рад и прегледа и испитивања електричних и громобранских инсталација, испитивања услова радне средине, односно хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености и испитивања услова радне средине – биолошких штетности (у даљем тексту: одговорно лице).

Ко спроводи стручни испит

Члан 3.

Стручни испит полаже се у министарству надлежном за послове рада (у даљем тексту: министарство).

Садржина стручног испита

Члан 4.

Стручни испит састоји се од општег и посебног дела, а полаже се усмено и писмено.

Трошкови полагања стручног испита

Члан 5.

Трошкове полагања стручног испита сноси подносилац захтева, односно стручно или одговорно лице које је дужно да уплати трошкове полагања стручног испита пре полагања испита.

II. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ИСПИТА

Садржина Програма

Члан 6.

Стручни испит полаже се по Програму за полагање стручног испита – о оспособљености стручног лица за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица за прегледе и испитивања (у даљем тексту: Програм).

Програм се састоји од општег и посебног дела, а полаже се усмено и писмено.

Програм је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Управа за безбедност и здравље на раду дужна је да на својој интернет страници кандидатима учини доступним Програм и прописе који су садржани у Програму, односно да кандидатима обезбеди информације о службеним гласилима у којима су ти прописи објављени.

Садржина општег дела Програма

Члан 7.

Општи део Програма садржи познавање:

- 1) систем безбедности и здравља на раду у Републици Србији;
- 2) права, обавеза и одговорности послодаваца и запослених према прописима у области рада, здравствене заштите и социјалног осигурања (радни односи, здравствена заштита, здравствено осигурање и пензијско и инвалидско осигурање).

Општи део Програма обезбеђује да се стручно, односно одговорно лице оспособи за познавање и практичну примену прописа којима су утврђена права, обавезе и одговорности послодаваца и запослених у области безбедности и здравља на раду.

Садржина посебног дела Програма

Члан 8.

Посебни део Програма садржи познавање:

- 1) начина и поступка процене ризика на радном месту и у радној средини;
- 2) општих и посебних мера безбедности и здравља на раду;
- 3) методолошких поступака прегледа и провере опреме за рад и прегледа и испитивања електричних и громобранских инсталација, односно опреме која подлеже превентивним и периодичним прегледима и проверама у складу са прописима у области безбедности и здравља на раду;
- 4) методолошких поступака испитивања услова радне средине, односно хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености;
- 5) методолошких поступака испитивања услова радне средине – биолошких штетности.

Посебни део Програма обезбеђује да се стручно, односно одговорно лице, сагласно пословима које обавља и лиценце која му се издаје, оспособи за примену специфичних мера и поступака у области безбедности и здравља на раду који се могу применити или који се обавезно примењују код послодавца код кога обавља послове.

III. НАЧИН ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА

Образовање Комисије

Члан 9.

Стручни испит полаже се пред Комисијом за полагање стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица (у даљем тексту: Комисија), коју решењем образује министар надлежан за послове рада (у даљем тексту: министар).

Састав Комисије

Члан 10.

Комисија има председника и четири члана.

Председник и чланови Комисије имају заменике.

Председник и чланови Комисије јесу испитивачи за одређене области.

За поједине области, у случају потребе, могу се именовати испитивачи из реда истакнутих стручњака за поједине области из посебног дела Програма, који улазе у састав Комисије.

Решењем о образовању Комисије, утврђује се њен састав и одређују председник, заменик председника, чланови, њихови заменици и испитивачи за поједине области, као и секретар и његов заменик који обављају административне послове.

Испитивачи

Члан 11.

Комисијом руководи председник Комисије, а за време његовог одсуства или спречености заменик председника Комисије.

Испитивачи морају имати најмање шести ниво, подниво два (ниво 6.2) квалификације у складу са прописима који уређују Национални оквир квалификација.

Пријава за полагање стручног испита

Члан 12.

Пријава за полагање стручног испита (у даљем тексту: пријава) подноси се министарству – Управи за безбедност и здравље на раду на одговарајућем обрасцу – обрасци 1а, 1б, 1в, 1г, 1д и 1ђ који су одштампани уз овај правилник и који чине његов саставни део.

Пријаву подноси послодавац, а може је поднети и лице које жели да се оспособи за обављање послова стручног лица, односно одговорног лица.

Послодавац подноси пријаву за одговорно лице када је то лице запослено код послодавца, а може је поднети и лице које жели да се оспособи за обављање послова одговорног лица.

Лице које је пријављено за полагање стручног испита јесте кандидат за полагање стручног испита (у даљем тексту: кандидат).

Уз пријаву се прилаже:

1) диплома о степену и врсти образовања (оверен препис или копија дипломе);

2) фотокопија личне карте кандидата;

3) доказ о уплати републичке административне таксе.

Кандидат, у једном испитном року, може да се пријави за полагање стручног испита за стручно лице или за одговорно лице, односно за једну врсту стручне оспособљености одговорног лица.

Кандидат који је положио стручни испит за једну врсту стручне оспособљености може да поднесе пријаву за полагање стручног испита за другу врсту стручне оспособљености. Тај кандидат полаже стручни испит само у делу Програма који се разликује од дела Програма по коме је положио стручни испит.

Рок полагања стручног испита

Члан 13.

Комисија утврђује рок у коме кандидат приступа полагању стручног испита, који не може бити дужи од три месеца од дана пријема пријаве.

Обавештење о полагању стручног испита

Члан 14.

О датуму, времену и месту полагања стручног испита Комисија је дужна да подносиоцу пријаве достави обавештење електронским путем или путем поште, најкасније 15 дана пре дана одређеног за полагање стручног испита.

Одустанак од пријаве и одлагање полагања испита

Члан 15.

Ако кандидат не приступи полагању стручног испита или ако пре полагања стручног испита изјави да одустаје од полагања стручног испита, сматраће се да је одустао од пријаве за полагање стручног испита.

Комисија, на писмени захтев кандидата, уз који поднесе одговарајуће доказе – одмах или најкасније у року од седам дана, може одложити полагање стручног испита ако је кандидат из оправданих разлога (због болести или из других оправданих разлога) спречен да полаже стручни испит.

Утврђивање идентитета

Члан 16.

Пре почетка полагања стручног испита, утврђује се идентитет кандидата увидом у личну карту или другу личну исправу и кандидати се упознају са правилима којих се морају придржавати током стручног испита.

Ток испита

Члан 17.

Стручни испит почиње полагањем општег дела испита.

Општи део стручног испита полаже се усмено.

Одлагање започетог полагања испита

Члан 18.

Ако у току трајања испита кандидат неоправдано одустане од започетог полагања стручног испита, сматраће се да испит није положио.

Комисија може одложити започето полагање стручног испита ако је кандидат због болести или из других оправданих разлога спречен да настави полагање стручног испита.

Успех на општем делу стручног испиту

Члан 19.

Успех на општем делу стручног испита оцењују испитивачи који су одређени за тај део испита.

Оцењивање се врши оценом „положио” или „није положио”.

Полагање посебног дела стручног испита

Члан 20.

Кандидат који није положио општи део стручног испита не може приступити полагању посебног дела стручног испита.

Начин полагања посебног дела стручног испита

Члан 21.

Након положеног општег дела стручног испита кандидат приступа полагању посебног дела стручног испита.

Посебни део стручног испита полаже се писмено, сагласно овом правилнику и усмено.

Израда писменог рада

Члан 22.

Посебни део стручног испита почиње полагањем писменог дела испита.

Писмени део посебног дела стручног испита траје 90 минута.

Кандидат који је пријављен за полагање стручног испита за стручно лице (за обављање послова безбедности и здравља на раду у смислу члана 50. Закона о безбедности и здрављу на раду) полаже писмени део стручног испита који обухвата израду писменог рада, у којем обрађује задату тему из члана 8. став 1. тачка 1) овог правилника.

Кандидат који је пријављен за полагање стручног испита за одговорно лице које обавља послове прегледа и провере опреме за рад и прегледе и испитивања електричних и громобранских инсталација полаже писмени део стручног испита који обухвата израду писменог рада, у којем кандидат обрађује задату тему из члана 8. став 1. тачка 3) овог правилника.

Кандидат који је пријављен за полагање стручног испита за одговорно лице које обавља послове испитивања услова радне средине, односно хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености полаже писмени део стручног испита који обухвата израду писменог рада, у којем кандидат обрађује задату тему из члана 8. став 1. тачка 4) овог правилника.

Кандидат који је пријављен за полагање стручног испита за одговорно лице које обавља послове испитивања услова радне средине – биолошких штетности полаже писмени део стручног испита који обухвата израду писменог рада, у којем кандидат обрађује задату тему из члана 8. став 1. тачка 5) овог правилника.

Тему за израду писменог рада у оквиру посебног дела стручног испита одређује испитивач.

Оцењивање писменог дела посебног дела стручног испита

Члан 23.

Успех на писменом делу посебног дела стручног испита оцењује испитивач који је одређен за тај део испита.

Оцењивање се врши оценом „положио” или „није положио”.

Услов за полагање усменог дела посебног дела стручног испита

Члан 24.

Кандидат који није положио писмени део посебног дела стручног испита не може приступити усменом полагању посебног дела стручног испита.

Полагање усменог дела посебног дела стручног испита

Члан 25.

Након положеног писменог дела стручног испита кандидат приступа усменом полагању посебног дела стручног испита.

Кандидат који је пријављен за полагање стручног испита за саветника за безбедност и здравље на раду полаже усмени део посебног дела стручног испита, који обухвата одбрану писменог рада, односно проверу знања из начина и поступка процене ризика на радном месту и у радној средини, као и проверу знања из општих и посебних мера безбедности и здравља на раду.

Кандидат који је пријављен за полагање стручног испита за сарадника за безбедност и здравље на раду и послодавца који сам обавља послове безбедности и здравља на раду полаже усмени део посебног дела стручног испита, који обухвата одбрану писменог рада, односно проверу знања из начина и поступка процене ризика на радном месту и у радној средини, као и проверу знања из општих и посебних мера безбедности и здравља на раду из тачке 1) Посебног дела програма.

Кандидат који је пријављен за полагање стручног испита за одговорно лице полаже усмени део посебног дела стручног испита, који обухвата одбрану писменог рада из методолошких поступака прегледа и провере опреме за рад и прегледа и испитивања електричних и громобранских инсталација или методолошких поступака испитивања услова радне средине, односно хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености или методолошких поступака испитивања услова радне средине – биолошких штетности, односно проверу знања из начина и поступка процене ризика на радном месту и у радној средини, као и проверу знања из општих и посебних мера безбедности и здравља на раду.

Ако кандидат не положи усмени део посебног дела стручног испита, поново полаже само усмени део посебног дела стручног испита.

Оцењивање усменог дела посебног дела стручног испита

Члан 26.

Успех на усменом делу посебног дела стручног испита оцењују испитивачи који су одређени за тај део испита.

Оцењивање се врши оценом „положио” или „није положио”.

Поправни испит

Члан 27.

Кандидат који је положио општи део стручног испита, а није положио посебни део стручног испита, поново полаже само посебни део стручног испита.

Кандидат је дужан да поново полаже стручни испит у целости, ако у року од годину дана од положеног општег дела стручног испита не положи посебни део стручног испита.

Записник о току испита

Члан 28.

О току стручног испита води се записник, који потписују председник Комисије, испитивачи и секретар Комисије.

Обрасци записника из става 1. овог члана – обрасци 2а, 2б, 2в, 2г, 2д и 2ђ, одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Уверење о положеном стручном испиту

Члан 29.

Кандидату који је положио стручни испит издаје се:

- 1) Уверење о положеном стручном испиту о оспособљености за обављање послова саветника за безбедност и здравље на раду (Образац 1);
- 2) Уверење о положеном стручном испиту о оспособљености за обављање послова сарадника за безбедност и здравље на раду (Образац 2);
- 3) Уверење о положеном стручном испиту о оспособљености послодавца који сам обавља послове безбедности и здравља на раду (Образац 3);
- 4) Уверење о положеном стручном испиту о оспособљености одговорног лица, за обављање послова прегледа и провере опреме за рад и прегледа и испитивања електричних и громобранских инсталација (Образац 4).
- 5) Уверење о положеном стручном испиту о оспособљености одговорног лица, за обављање послова испитивања услова радне средине, односно хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености (Образац 5);
- 6) Уверење о положеном стручном испиту о оспособљености одговорног лица, за обављање послова испитивања услова радне средине – биолошких штетности (Образац 6).

Обрасци уверења из става 1. овог члана одштампани су уз овај правилник и чине његов саставни део.

Финансирање рада Комисије

Члан 30.

Део средстава остварених на име трошкова полагања стручног испита користи се за финансирање рада Комисије, у складу са законом.

Повраћај трошкова

Члан 31.

Ако пријаву за полагање стручног испита поднесе лице које не испуњава одговарајуће услове из чл. 47, 48, 49, 77, 78. или 79. Закона о безбедности и здрављу на раду, извршиће се повраћај трошкова за полагање стручног испита, у складу са законом којим се уређује наплата јавних прихода.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Окончање започетог стручног испита

Члан 32.

Кандидати који су пријавили полагање стручног испита, а нису га положили до дана ступања на снагу овог правилника испит полажу применом прописа који је важио на дан подношења пријаве, с тим што су кандидати који су положили општи део стручног испита дужни да приступе полагању посебног дела стручног испита у року од годину дана од ступања на снагу овог правилника.

Престанак важења ранијег прописа

Члан 33.

Даном почетка примене овог правилника престаје да важи Правилник о програму, начину и висини трошкова полагања стручног испита за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица („Службени гласник РС”, бр. 111/13, 57/14, 126/14, 111/15, 113/17 – др. закон и 11/19).

Ступање на снагу

Члан 34.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00005/2024-01

У Београду, 4. септембра 2024. године

Министар,

Немања Старовић, с.р.

Прилози

[Прилог - Програм за полагање стручног испита о оспособљености стручног лица за обављање послова безбедности и здравља на раду и послова одговорног лица за прегледе и испитивања](#)

[Образац 1а - Пријава за полагање стручног испита о оспособљености лица за обављање послова саветника за безбедности и здравља на раду](#)

Образац 16 - Пријава за полагање стручног испита о оспособљености лица за обављање послова сарадника за безбедности и здравља на раду.

Образац 1в - Пријава за полагање стручног испита о оспособљености послодавца који сам обавља послове безбедности и здравља на раду.

Образац 1г - Пријава за полагање стручног испита о оспособљености лица за обављање послова одговорног лица за вршење прегледа и провере опреме за рад и прегледа и испитивања електричних и гормобранских инсталација

Образац 1д - Пријава за полагање стручног испита о оспособљености лица за обављање послова одговорног лица за испитивање услова радне средине, односно физичких и хемијских штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености

Образац 1ђ - Пријава за полагање стручног испита о оспособљености лица за обављање послова одговорног лица за испитивање услова радне средине - биолошких штетности

Образац 2а - Записник о полагању стручног испита о оспособљености за обављање послова саветника за безбедност и здравље на раду.

Образац 2б - Записник о полагању стручног испита о оспособљености за обављање послова сарадника за безбедност и здравље на раду.

Образац 2в - Записник о полагању стручног испита о оспособљености послодавца који сам обавља послове безбедности и здравља на раду.

Образац 2г - Записник о полагању стручног испита о оспособљености за обављање послова прегледа и провере опреме за рад и прегледа и испитивања електричних и громобранских инсталација

Образац 2д - Записник о полагању стручног испита о оспособљености за обављање послова испитивања услова радне средине, односно хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености

Образац 2ђ - Записник о полагању стручног испита о оспособљености за обављање послова испитивања услова радне средине - биолошке штетности

Образац 1 - Уверење о положеном стручном испиту о оспособљености за обављање послова саветника за безбедност и здравље на раду.

Образац 2 - Уверење о положеном стручном испиту о оспособљености за обављање послова сарадника за безбедност и здравље на раду.

Образац 3 - Уверење о положеном стручном испиту о оспособљености послодавца који сам обавља послове безбедности и здравља на раду.

Образац 4 - Уверење о положеном стручном испиту о оспособљености одговорног лица за обављање послова прегледа и провере опреме за рад и прегледа и испитивања електричних и громобранских инсталација

Образац 5 - Уверење о положеном стручном испиту о оспособљености одговорног лица за обављање послова испитивања услова радне средине, односно хемијских и физичких штетности (осим јонизујућих зрачења), микроклиме и осветљености

Образац 6 - Уверење о положеном стручном испиту о оспособљености одговорног лица за обављање послова испитивања услова радне средине - биолошке штетности